

महाराष्ट्र विशेष राज्यवस्था - भाग १९१

लेखानुदान, प्रत्ययानुदान व अपवादात्मक अनुदान

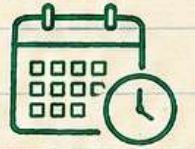
कलम २०६

विधानसभेला आर्थिक वर्षासाठी लेखानुदान, प्रत्ययानुदान किंवा अपवादात्मक अनुदान मंजूर करण्याचा अधिकार आहे.



लेखानुदान

- पूर्ण अर्थसंकल्प मंजूर होण्यापूर्वी अल्पकालीन खर्चासाठी आगाऊ रक्कम.
- साधारणतः दोन महिन्यांच्या खर्चाइतकी रक्कम.
- सामान्य अर्थसंकल्पीय प्रक्रियेचा भाग.
- धोरणावर सविस्तर चर्चा न करता मंजूर केले जाते.



प्रत्ययानुदान

- सेवेचे स्वरूप किंवा अनिश्चितता यामुळे खर्चाचा तपशील देता येत नाही.
- अनपेक्षित व तातडीच्या मोठ्या मागणीसाठी दिले जाते.
- सामान्यतः राष्ट्रीय महत्वाच्या विशेष परिस्थितीत वापर.



अपवादात्मक अनुदान

- चालू आर्थिक वर्षाच्या नियमित सेवेत समविष्ट नसलेल्या विशेष उद्देशासाठी.
- विशिष्ट आणि अपवादात्मक खर्च भागवण्यासाठी मंजूर केले जाते.



लेखानुदान = आगाऊ खर्च | प्रत्ययानुदान = अनिश्चित मोठी मागणी |
अपवादात्मक = विशेष उद्देश

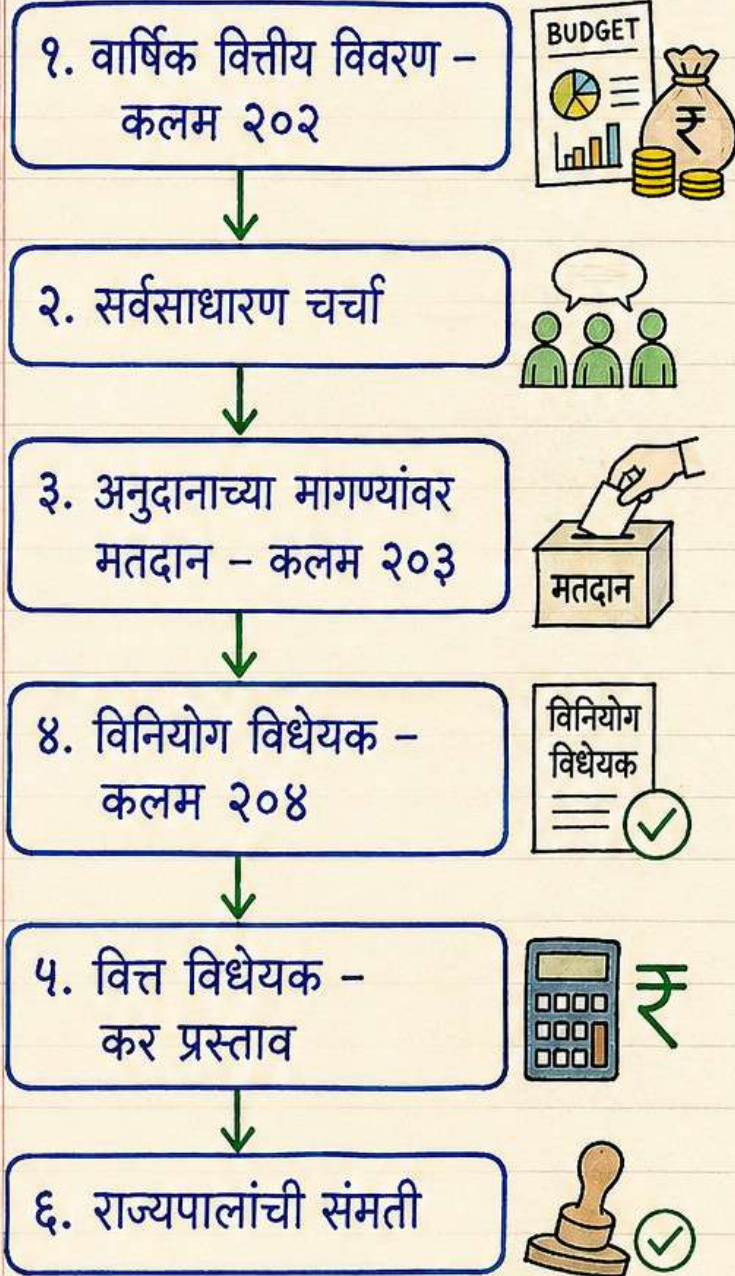


या अनुदानांनंतरही राज्याच्या संचित निधीतून रक्कम काढण्यासाठी विनियोग कायदा आवश्यक.



परीक्षा मंत्र: कलम २०६ - तीन विशेष अनुदाने

राज्य विधिमंडळातील वित्तीय प्रक्रिया



महत्वाचे मुद्दे

- अर्थसंकल्प राज्यपालांच्या वतीने विधिमंडळासमोर मांडला जातो.
- भारीत खर्चावर चर्चा होते; मतदान होत नाही.
- अनुदानाच्या मागण्यांवर मतदान फक्त विधानसभेत होते.
- विनियोग विधेयकाशिवाय संचित निधीतून पैसा काढता येत नाही.
- धन विधेयकात विधान परिषदेची भूमिका शिफारसीपुरती मर्यादित असते.

२०२ - अर्थसंकल्प | २०३ - अनुदाने | २०४ - विनियोग | २०५ - पुरवणी | २०६ - विशेष अनुदाने | २०७ - वित्तीय विधेयके

विधानसभा = आर्थिक नियंत्रणांचे प्रमुख सभागृह

परीक्षा मंत्र: चर्चा → मतदान → विनियोग → वित्त विधेयक → संमती



धन विधेयक व वित्त विधेयक



धन विधेयक - कलम १९९

- केबळ कलम १९९(१) मधील विषयांशी संबंधित.
- फक्त विधानसभेत मांडता येते.
- राज्यपालांची पूर्वशिफारस आवश्यक.
- विधान परिषद १४ दिवसांत शिफारसींसह परत पाठवते.
- विधानसभा शिफारसी स्वीकारू किंवा नाकारू शकते.
- ते धन विधेयक आहे की नाही, याबाबत विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय अंतिम.

वित्त विधेयक - कलम २०७

- कर, महसूल किंवा खर्चाशी संबंधित आर्थिक तरतुदी असतात.
- कलम १९९ मधील विषयांसोबत इतर विषयही असू शकतात.
- राज्यपालांच्या शिफारशीशिवाय कर कमी किंवा रद्द करण्याची दुरुस्ती वगळता इतर आर्थिक प्रस्ताव मांडता येत नाही.
- दोन्ही सभागृहांची मंजूरी आवश्यक.
- विधान परिषदेला सामान्य विधेयकासारखे अधिकार.

मुख्य फरक

धन विधेयक: परिषदेची भूमिका मर्यादित, १४ दिवस.

वित्त विधेयक: परिषद दुरुस्ती किंवा नामंजूरी करू शकते.



प्रत्येक धन विधेयक हे वित्त विधेयक असते; पण प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नसते.



परीक्षा मंत्र: कलम १९९ - धन विधेयक | कलम २०७ - वित्त विधेयक



राज्य विधिमंडळात संयुक्त बैठक नाही

१ मूलभूत तरतूद

- राज्यघटनेत राज्य विधानमंडळाच्या दोन सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीची तरतूद नाही.
- संसदेसाठी मात्र कलम १०८ अंतर्गत संयुक्त बैठक आहे.



विधानसभा



विधान परिषद

२ साधारण विधेयक - कलम १९७

- विधान परिषद विधेयक जास्तीत जास्त चार महिने विलंबित करू शकते.
- पहिल्यांदा कमाल ३ महिने.
- विधानसभेने पुन्हा मंजूर केल्यावर कमाल १ महिना.
- अखेरीस विधानसभेचे मत प्रभावी ठरते.

३ धन विधेयक

- फक्त विधानसभेत मांडले जाते.
- विधान परिषदेला १४ दिवसांत केवळ शिफारसी करता येतात.
- संयुक्त बैठकीचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

४ कारण

विधान परिषद हे पुनर्विचार करणारे सभागृह आहे; ते विधानसभा कायमस्वरूपी रोखू शकत नाही.

संसद : संयुक्त बैठक - कलम १०८

राज्य विधानमंडळ : संयुक्त बैठकीची तरतूद नाही



राज्यातील विधायी गतिरोधाचा शेवट विधानसभेच्या प्राबल्याने होतो.

★ परीक्षा मंत्र : राज्य विधानमंडळ = संयुक्त बैठक नाही

महाराष्ट्र विशेष राज्यव्यवस्था - भाग १९५

साधारण विधेयक पारित करण्याची प्रक्रिया

१. कोणत्याही सभागृहात
विधेयक मांडणी



२. प्रथम वाचन



३. द्वितीय वाचन - चर्चा,
समिती व कलमवार विचार



४. तृतीय वाचन व मतदान



५. दुसऱ्या सभागृहाकडे पाठवणी



६. दोन्ही सभागृहांची मंजूरी



७. राज्यपालांची संमती - कलम २००



कलम १९६

- साधारण विधेयक विधानसभेत किंवा विधान परिषदेत मांडता येते.
- दोन्ही सभागृहांनी एकाच स्वरूपात मंजूर करणे आवश्यक.

कलम १९७ - गतिरोध

- विधान परिषद पहिल्यांदा कमाल ३ महिने विलंब करू शकते.
- विधानसभा पुन्हा मंजूर केल्यावर परिषद कमाल १ महिना विलंब करू शकते.
- संयुक्त बैठकीची तरतूद नाही.
- शेवटी विधानसभेचे प्राबल्य.



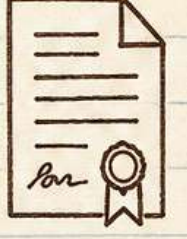
धन विधेयकाची प्रक्रिया वेगळी असून
ते फक्त विधानसभेत मांडले जाते.



परीक्षा मंत्र : मांडणी → तीन वाचने → दुसरे सभागृह → राज्यपाल



राज्यपालांची विधेयकांवरील संमती - कलम २००



राज्य विधिमंडळाने विधेयक मंजूर केल्यानंतर ते राज्यपालांकडे सादर केले जाते.

१. संमती देणे

विधेयक कायदा बनते.

२. संमती रोखणे

राज्यपाल संमती नाकारू शकतात.

३. पुनर्विचारासाठी परत पाठवणे

- केवळ धन विधेयक नसलेले विधेयक परत पाठवता येते.
- विधिमंडळाने पुन्हा मंजूर केल्यास राज्यपाल संमती रोखू शकत नाहीत.

४. राष्ट्रपतींसाठी राखून ठेवणे

विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारासाठी राखून ठेवता येते.

अनिवार्य राखीव

उच्च न्यायालयाच्या अधिकारांना बाधा आणून त्याचे घटनात्मक स्थान धोक्यात आणणारे विधेयक राष्ट्रपतींसाठी राखून ठेवणे आवश्यक.



धन विधेयक पुनर्विचारासाठी परत पाठवता येत नाही.

विधिमंडळ → राज्यपाल → संमती / रोखणे / पुनर्विचार / राष्ट्रपतींसाठी राखीव

★ परीक्षा मंत्र : कलम २०० - राज्यपाल | कलम २०१ - राष्ट्रपती



राष्ट्रपतींकडे राखून ठेवलेली विधेयके – कलम २०१



राज्यपालांनी कलम २०० अंतर्गत राखून ठेवलेले
विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारासाठी पाठवले जाते.

१ राष्ट्रपतींचे पर्याय

१. विधेयकाला संमती देणे
२. संमती रोखणे

२ पुनर्विचारासाठी परत

- धन विधेयक नसल्यास राष्ट्रपती राज्यपालांना ते विधिमंडळाकडे परत पाठवण्याचा निर्देश देऊ शकतात.
- विधिमंडळाने सहा महिन्यांच्या आत पुनर्विचार करावा.

३ पुन्हा मंजूरी

- विधिमंडळ विधेयक दुरुस्तीसह किंवा दुरुस्तीविना पुन्हा मंजूर करू शकते.
- त्यानंतर विधेयक पुन्हा राष्ट्रपतींकडे सादर केले जाते.
- राष्ट्रपतींना त्यावर संमती देणे बंधनकारक नाही.

४ धन विधेयक

धन विधेयक पुनर्विचारासाठी राज्य विधिमंडळाकडे परत पाठवण्याची तरतूद नाही.



कलम २०० – राज्यपाल | कलम २०१ – राष्ट्रपती

★ परीक्षा मंत्र: पुनर्विचाराची मुदत = सहा महिने ★

राज्य विधिमंडळातील विधेयकांचे प्रकार

① साधारण विधेयक



- कोणत्याही सभागृहात मांडता येते.
- दोन्ही सभागृहांची मंजूरी आवश्यक.
- विधान परिषद कमाल चार महिने विलंब करू शकते.
- संयुक्त बैठकीची तरतूद नाही.

② धन विधेयक - कलम १९९



- फक्त विधानसभेत मांडले जाते.
- राज्यपालांची पूर्वशिफारस आवश्यक.
- विधान परिषद १४ दिवसांत केवळ शिफारसी करू शकते.
- अध्यक्षांचा निर्णय अंतिम.

③ वित्त विधेयक - कलम २०७



- कर, महसूल किंवा खर्चाशी संबंधित आर्थिक तरतुदी.
- धन विधेयकापेक्षा व्याप्ती व्यापक.
- दोन्ही सभागृहांची मंजूरी आवश्यक.

④ घटनादुरुस्ती विधेयक



- राज्य विधानमंडळात मांडता येत नाही.
- ते फक्त संसदेत मांडले जाते.
- काही दुरुस्त्यांसाठी किमान निम्म्या राज्य विधानमंडळांची मान्यता आवश्यक.

सरकारी विधेयक = मंत्र्यांकडून

खाजगी सदस्य विधेयक = मंत्र्याव्यतिरिक्त सदस्याकडून



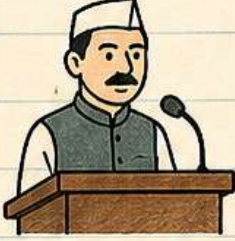
प्रत्येक धन विधेयक हे वित्त विधेयक;
प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नाही.



परीक्षा मंत्र: साधारण - दोन्ही सभागृहे | धन - फक्त विधानसभा

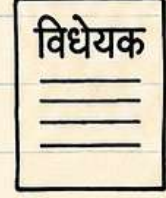
सरकारी व खाजगी सदस्य विधेयक

सरकारी विधेयक



- मंत्री मांडतो.
- सरकारचे धोरण व कार्यक्रम प्रतिबिंबित करते.
- मंत्रिमंडळाचे समर्थन असते.
- कामकाजात प्राधान्य दिले जाते.
- पारित होण्याची शक्यता अधिक.

खाजगी सदस्य विधेयक



- मंत्र्याव्यतिरिक्त कोणताही सदस्य मांडतो.
- वैयक्तिक सदस्याचा प्रस्ताव असतो.
- मांडण्यापूर्वी नियमानुसार पूर्वसूचना द्यावी लागते.
- सरकारचे समर्थन असणे आवश्यक नाही.
- पारित होण्याची शक्यता तुलनेने कमी.

साम्य

दोन्ही विधेयके आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून आणि राज्यपालांची संमती मिळाल्यावर कायदा बनू शकतात.

महत्वाचा फरक

खाजगी सदस्य विधेयक नामंजूर झाल्यास सरकारवरील अविश्वास मानला जात नाही.



धन विधेयक फक्त मंत्र्याद्वारे आणि राज्यपालांच्या पूर्वशिफारशीने मांडले जाते.



परीक्षा मंत्र : मंत्री = सरकारी | मंत्र्याव्यतिरिक्त सदस्य = खाजगी



राज्यपालांचा अध्यादेश अधिकार - कलम २१३



१ अध्यादेश कधी ?

- विधानमंडळ अधिवेशनात नसताना तातडीची कारवाई आवश्यक असल्यास.
- द्विसदनीय राज्यात दोन्ही सभागृहे अधिवेशनात असतील तर अध्यादेश काढता येत नाही.
- राज्यपाल मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने कार्य करतात.

२ स्वरूप व शक्ती

- अध्यादेशाला राज्य विधिमंडळाच्या कायद्याइतकेच बळ व प्रभाव असतो.
- तो विधिमंडळासमोर ठेवणे आवश्यक.
- राज्यपाल अध्यादेश कधीही मागे घेऊ शकतात.

३ कालावधी

- विधिमंडळ पुन्हा एकत्र आल्यानंतर सहा आठवड्यांनी अध्यादेश संपुष्टात येतो.
- दोन्ही सभागृहांच्या बैठकीच्या तारखा वेगळ्या असल्यास नंतरची तारीख ग्राह्य.
- विधिमंडळाने असहमतीचा ठराव मंजूर केल्यास त्यापूर्वीही समाप्त होतो.

४ राष्ट्रपतींच्या सूचना

काही विशिष्ट प्रकरणांत राष्ट्रपतींच्या सूचनांशिवाय राज्यपाल अध्यादेश काढू शकत नाहीत - विशेषतः संबंधित विधेयकासाठी राष्ट्रपतींची पूर्वसंमती किंवा राखीव ठेवणे आवश्यक असताना.

अध्यादेश

विधिमंडळ
पुन्हा बसते

६ आठवडे

मंजुरी नसल्यास
समाप्त

कमाल व्यावहारिक कालावधी: ६ महिने + ६ आठवडे



परीक्षा मंत्र: राष्ट्रपती - कलम १२३ | राज्यपाल - कलम २१३